

0000493-53.2019.8.26.0699

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Thais Galvão Camilher Peluzo

Comarca: Salto de Pirapora

Foro: Foro de Salto de Pirapora

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 784/2018 - Delegacia de Polícia de Salto de Pirapora

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPTE TEIXEIRA DE MORAES ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Galvão Camilher Peluzo

Vistos.

FILIPTE TEIXEIRA DE MORAES ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto de Pirapora

Foro de Salto de Pirapora

Vara Única

Rua Francisco de Barros Leite, 708, Salto de Pirapora-SP - cep 18160-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000493-53.2019.8.26.0699 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000493-53.2019.8.26.0699

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 784/2018 - Delegacia de Polícia de Salto de Pirapora

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPTE TEIXEIRA DE MORAES ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Galvão Camilher Peluzo

Vistos.

FILIPPE TEIXEIRA DE MORAES ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas penas do artigo 157, §2º-A e artigo 157, §2º, inciso II, este último combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 22 horas, na Rua João dos Santos Guilherme, nesta cidade e distrital, agindo com unidade de designios com Ariel Lucas Antunes de Campos, Lucas Vinicius da Gama e Gabriel Farias de Freitas Almeida, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo marca Hyundai, modelo Creta 20A Presti, placa FGI 6411, cor branca, ano/modelo 2017; 01 (um) automóvel, marca Hyundai, modelo HB20 X 1.6m Style, placa FTD 4951, cor branca; diversas mochilas, diversas bolsas, 02 (dois) televisores, marcas LG de 50" e marca Philips, de 42"; 02 (dois) notebook's, marca HP e Samsung; 03 (três) vídeos games, sendo 02 (dois) no modelo PS3 e 01 (um) modelo PS4; 16 (dezesesseis) jogos de vídeo games para PS3 e PS4; diversas bijoutherias; diversos perfumes; 03 (três) telefones celulares, marcas Samsung, Motorola MOTO G e Iphone 5S; 02 (duas) cobertas; R\$3.300,00 (três mil e trezentos reais) em dinheiro e 03 (três) relógios de pulso, tudo em prejuízo de Patricia Cristina Dibernardi, Israel de Queiroz e Danillo de Queiroz.

Igualmente denunciado porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, igualmente agindo com os supracitados individuos, teria tentado subtrair para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à Giovana Benedetti Rosa, Cleunice de Jesus Castanho Carriel e Luiz Carriel de Oliveira.

Devidamente citado, a nobre Defesa apresentou tempestivamente Defesa Prévia em favor do réu.

Posteriormente, mantido o recebimento da peça inaugural acusatória, vez que a matéria elencada pela Defesa não configurava caso de absolvição sumária.

Durante a instrução foram inquiridas quatro vítimas, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, interrogado o acusado.

Vencida a etapa, a autoridade Ministerial apresentou desde logo suas alegações orais recomendando-se a procedência dos pedidos condenatórios formulados.

De outra sorte, a nobre Defesa, em tempestivos memoriais, manifestou-se pela improcedência dos pedidos condenatórios.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e decido.

Os pedidos condenatórios formulados improcedem.

Senão vejamos.

Iniciadas as oitivas pela vítima Giovana Benedetti, relatou que no dia dos fatos estava em frente a sua residência fumando, momento em que foi surpreendida pelas costas por três individuos.

Assustada com a situação, afirma que acabou por empurrar um dos roubadores e rapidamente ingressou no imóvel, sendo seguida por eles.

Na oportunidade, afirmava os roubadores que queriam sua bolsa e seu aparelho celular. Enquanto estava na companhia de um dos comparsas, os demais começaram a vasculhar a residência para localização de pertences de valores, os quais mencionava que não dispunha em razão de seus genitores serem de evangélicos.

Ademais, explicou que durante o momento em que estava sob mira da arma, percebeu que o armamento utilizado era de plástico, momento em que passou a reagir ao delito, vindo os roubadores, então, deixarem o local. Durante a fuga dos roubadores, disse haver corrido para a janela da residência, percebendo que os três assaltantes haviam ingressado em um veículo que acredita ser um Ford Fiesta Prata.

Além disto, esclareceu que posteriormente, verificando a câmera de segurança de um dos vizinhos, conseguiu visualizar um carro de cor prata saindo às pressas do local.

Questionada, esclareceu que compareceu perante a autoridade policial em duas oportunidades. A primeira para registrar a ocorrência e a segunda para realizar o reconhecimento dos roubadores.

Além disto, descreveu que no momento do registro da ocorrência policiais teriam lhe

mostrado uma arma de plástico apreendida naquela noite (relacionada à pessoa do réu).

Por fim, descreveu que os atos de reconhecimento foram realizados de forma pessoal, sendo possível a identificação de dois dos roubadores (diversos de Felipe).

Seguindo, passou-se a inquirição da vítima Danilo Queiroz, vítima do delito de roubo consumado.

Compromissado, relatou que no dia dos fatos estava saindo de moto de sua residência para buscar sua namorada, oportunidade que percebeu quatro indivíduos na esquina oposta à sua residência.

Logo que retirou o motociclo da garagem, afirma que foi abordado pelos roubadores, os quais o conduziram, mediante apontamento de arma, para dentro da residência.

Na oportunidade, disse que foi rapidamente conduzido ao quarto de seus genitores e colocado deitado ao solo mediante golpes de armas de fogo.

Na oportunidade, acordaram os roubadores seus pais que já se faziam dormindo, sendo todos ali amarrados e amordaçados.

Questionado sobre o comportamento dos agentes, determinavam, estes a entrega de joias e dinheiro, sempre o fazendo mediante ameaça de morte e golpes com o armamento.

Sobre os bens subtraídos, afirmaram que estes "limparam a casa", sendo subtraídos dinheiros, carteiras, televisores, inclusive comida. Igualmente se fizeram subtraídos, também, os veículos da família (dois automóveis).

Durante a saída dos roubadores do imóvel, afirma que o separaram de seus pais, sendo então acondicionado no banheiro da residência.

No tocante aos réus, afirmou que estes estavam utilizando capuz, sendo possível a identificação, tão somente, de um dos roubadores moreno (o qual teria sido responsável por anunciar o delito).

Em continuidade passou-se à inquirição da vítima Patrícia Cristina.

Igualmente compromissada, relatou que no dia dos fatos já estava deitada com seu esposo, momento em que seu filho – abordado do lado externo do imóvel – ingressou em seu quarto na companhia de quatro indivíduos, dois deles armados.

Além disto, esclareceu que seu esposo que já estava dormindo foi acordado por um dos agressores mediante coronhadas. Foram então todos abordados.

Na oportunidade, disse que seu esposo e seu filho teriam sido amarrados e amordaçados, tendo ela ficado sentada ainda na cama do casal.

Sobre as exigências dos bandidos, afirmou que estes buscavam pela entrega de joias e dinheiro.

No que se refere aos bens subtraídos, afirmou que os roubadores, além dos veículos do casal (Hyundai Creta e Hyundai HB-20), teriam subtraído videogames, televisores, entre tantos outros itens.

Além disto, mencionou a vítima que, embora os roubadores se utilizassem de agasalhos com capuzes para esconder a face, conseguiu precisamente ver dois dos roubadores – os quais se fizeram por ela reconhecidos perante a autoridade policial.

No mais, sobre as agressões, afirmou acreditar que os armamentos eram de verdade em razão de terem sido utilizados para lhe agredir.

Ainda, relatou que no mesmo dia restaram recuperados os veículos subtraídos e, posteriormente, um videogame.

Por fim, esclareceu que não conseguiu reconhecer Felipe como sendo um dos autores do delito.

Em sequência passou-se a oitiva da vítima Israel Queiroz. Também compromissado, relatou que no dia dos fatos estava em sua residência, sendo acordado pelos roubadores com coronhadas em sua cabeça.

Já acordado, percebeu a existência de quatro pessoas em seu quarto, estando três deles armados (um apontando a arma para ele, outro para sua esposa e um terceiro para seu filho). No mais, disse acreditar que os armamentos eram de verdade, considerando que os utilizavam nas agressões.

No mais, disse que permaneceu de bruços na cama, sendo amarrado e amordaçado, razão pela qual não foi possível identificar qualquer dos roubadores.

Além disto, narrou que as ameaças sempre se mostravam intensas, inclusive indicando

que os roubadores tiveram dificuldade para abrir o porta-malas de um dos veículos subtraídos, eis que acreditavam os roubadores da existência de equipamentos de segurança. Embora tenha afirmado que não havia, afirmavam que, se algo acontecesse, matariam seu filho que os acompanhariam.

Em sequência, passou-se à inquirição da testemunha André Fernandes, policial militar extremamente compromissado com a verdade, relata que na noite dos fatos foi acionado via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo em andamento.

Ao chegar pelo local, afirma que os roubadores já haviam indo embora.

Fizeram então contato com a vítima, a qual lhes reportou que os três roubadores haviam deixado o local a pé há alguns minutos. De outra sorte, em contato com vizinhos da vítima, mencionou um deles - que não quis ser identificado - haver presenciado um veículo Ford Fiesta na cor prata saindo em disparada.

Assim, valendo-se das informações recebidas, iniciou patrulhamento pela via com vistas ao veículo mencionado.

Tempos após o citado delito, afirma que encontraram o veículo Ford Fiesta saindo da zona industrial, indo então em direção à cidade de Sorocaba. Promoveram, naquele momento, a abordagem ao veículo.

Em revista pessoal, afirma que nada de ilícito restou localizado em posse do acusado Filipe. Questionado sobre o que fazia pelo local, afirma que o réu inicialmente trouxe narrativa de que estaria procurando um cavalo. Posteriormente, em contato com o réu, veio este confessar que era da cidade de Sorocaba e que havia sido contratado para trazer um amigo e outros dois indivíduos em Salto de Pirapora. Além disto, afirma que questionaram Felipe sobre as características físicas das pessoas que havia trazido à cidade, coincidindo perfeitamente com a descrição trazida pela vítima.

Destacou, ademais, que enquanto estavam na abordagem de Felipe, o COPOM teria pagado outra ocorrência de roubo em andamento, novamente coincidindo com as informações trazidas pela primeira vítima.

Realizada busca minuciosa no veículo, afirma que no compartimento existente em cima do porta luvas do Fiesta de Felipe restou localizado um simulacro de arma de fogo, vindo este a apontar que poderia ser de um de seus amigos.

Questionado sobre a abordagem de Felipe, descreveu que um dos vizinhos da primeira vítima (Giovana) teriam noticiado que o automóvel teria sido visto no local do primeiro delito, motivo pelo qual deliberaram por averiguar veículos do supracitado modelo e cor.

No mesmo sentido restaram as declarações trazidas pela testemunha Rodrigo Vieira, ratificando integralmente os dizeres promovidos por seu companheiro de farda.

Por fim, passou-se ao interrogatório do acusado Felipe.

Advertido de seu direito constitucional ao silêncio, negou a prática delitiva apresentada.

Relatou que na época dos fatos trabalhava como motoboy porém fazia transporte de pessoas com o veículo de seu genitor.

Especificamente sobre o dia dos fatos, narrou que durante a entrega de marmitas acabou com encontrar com "Alemão" (corrêu Gabriel), momento em que este lhe solicitou se poderia levar ele à Salto de Pirapora em outro momento. Ajustado o preço, combinaram a saída.

No momento do embarque, afirma que junto de Gabriel ingressaram outros dois indivíduos que não conheciam. Diziam estes que iriam visitar a mãe de Gabriel que havia saído do hospital recentemente.

Foram então abastecer o automóvel e vieram à Comarca de Salto de Pirapora.

Em determinada avenida, afirma que Gabriel pediu para que os deixasse ali. Passou a retornar, então, para Sorocaba.

Ocorre que mencionou que acabou por se perder na área industrial desta urbe. Ao conseguir estabelecer sua posição, pegou a rodovia sentido Sorocaba, sendo logo abordado pelos policiais militares.

Durante a ordem de parada, afirma que foi prontamente retirado do veículo e colocado ao chão.

Em razão de nunca ter passado por tal situação, afirma que acabou ficando nervoso e mentiu aos policiais, inicialmente, que estava atrás de um cavalo.

Posteriormente, admitiu que havia vindo à cidade para transportar três pessoas (Gabriel e outros dois indivíduos).

Questionado, afirmou que não presenciou a descoberta do simulacro, sequer sabendo posteriormente – por meio de fotos – que aquela parte do painel abria.

Por fim, relatou que acabou por se perder na cidade porque não utilizava aplicativo de geolocalização (GPS) para se locomover.

Pois bem.

Em que pese respeitáveis os argumentos trazidos pela autoridade Ministerial e pelos fortes indícios de prova que supostamente indicariam a participação do corréu Felipe nos delitos apresentados na exordial acusatória – na qual se fez atrelada a responsabilidade criminal dos demais corréus, verifico ser o caso de improcedência dos pedidos condenatórios.

Explico.

Em que pese a abordagem do acusado tenha sido promovido com base em informações trazidas pelos vizinhos da vítima Giovana que indicavam pela utilização dos roubadores de um Fiesta de cor prata, verifica-se que os mesmos não foram inquiridos perante a autoridade policial e tampouco ouvidos em solo policial – ainda que preservadas suas qualificações.

Ademais, em que pese tenha a vítima mencionado ter visto os agentes ingressando em um carro de APARÊNCIA SEMELHANTE ao utilizado pelo réu Felipe, não conseguiu confirmar categoricamente tal fato. Percebe-se, assim, que poderia ou não ser o automóvel em questão.

Além disto, oportuno recordar que os policiais militares André Fernandes e Rodrigo Vieira – responsáveis pelo atendimento da vítima Giovana e da abordagem de Felipe – descreveram que a vítima mencionou que os réus teriam se evadido a pé em direção à área verde, nada descrevendo sobre o ingresso no automóvel.

Percebe-se, assim, certo desencontro de informações entre a narrativa da vítima dada aos policiais (cuja descrição se fez por estes confirmada em Juízo) e àquela versão trazida pela ofendida também em juízo.

Outro fator merece destaque.

Em que pese tenha o segundo delito (roubo consumado) sido praticado por quatro indivíduos – frise-se, já havendo sendo reconhecida a responsabilidade de Ariel, Gabriel e Lucas, verifica-se que as provas carreadas nos autos não se mostram seguras e tampouco refletem a certeza esperada por este Juízo para atestar, sem maiores dúvidas, acerca da participação de Felipe.

Sobre o tema, note-se que a vítima Patrícia tão somente reconheceu dois dos envolvidos (Gabriel e Ariel), descrevendo não ser possível identificar o corréu Felipe nas ações praticadas em sua residência.

Outro ponto.

Em que pese da descoberta de um simulacro de arma de fogo no automóvel do acusado Felipe – do qual não se fez explicada a existência pelo réu, verifica-se que o segundo delito restou praticado mediante utilização de armas de fogo verdadeiras – situação esta comprovada pelas vítimas Israel, Patrícia e Danilo) em razão dos golpes com os armamentos que recebiam na face.

Nesse cenário, salvo melhor juízo, não nos parece sensato atribuir a Felipe, dada a localização de um simulacro em seu automóvel, a prática do delito de roubo que incidira armas de fogo.

Assim, percebe-se que, dada a proximidade do acusado com o réu Gabriel (identificado pelas vítimas como um dos roubadores), ter-se-ia presumida a prática do ato criminoso também pelo réu Felipe.

Sucede que, como se sabe, no ordenamento jurídico processual penal não se faz possível a prolação de decreto condenatório em desfavor dos réus com base em presunções e eventuais sugestionamentos. Tudo deve ser amplamente e satisfatoriamente comprovado.

Percebe-se, assim, que ao contrário do quanto apresentado em relação aos demais réus, aqui não se revelou suficientemente demonstrada a autoria do delito.

Nesse cenário, repito, embora se faça sugestionada a prática delitiva também por Felipe, dadas as razões e circunstâncias apresentadas durante a presente entrega jurisdicional, entendo que os elementos de prova apresentados não trouxeram a esta

Julgadora a segurança jurídica necessária para condenar o réu.

Destarte, opera-se, com relação à acusação, em sua totalidade, a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

"Não é possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza.

Este é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. Como ensina o grande mestre Eberhardt Schmidt, constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria a culpabilidade, com completa certeza. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida deve o acusado ser absolvido." (Jurisprudência Criminal, 3ª ed., vol. 2, pág. 806)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o acusado FELIPE TEIXEIRA DE MORAES ROSA, da imputação contida na denúncia, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Procedam-se as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA